

עין משפט
נר מצוה

בה א מיי פייא מה'ל נדרים ה'ל כו סמג לאוין רמב טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ט:

אף קודם הויה שנייה. אחר מימת הבצל ראשו' מפר האב לחודיה: נדרי' שלא נראו לאריום ראשו'. שלג שמע אותם, אצל צנדרי' ששמע ומת לא: מבצעוריה בית אביה נפקא. כלו' הך דרשא דהיו מיהא לא אנטרי' לגמרי' דלא נראו, דמבצעוריה שמעי' שפיר דאב לחודיה מפר וכו' אנטרי' לגמרי' שגראו לאריום ראשו': היכי דמי. שהבצל מיפר צנדר: ביתה. משמת האב: ובגרות מוציאה מרשות אב. דכתי' צנעוריה: אלא בשקדשה כשהיא בגורת. פי' והגיע זמן דהל' רב הונא צפ' אפי"פ (כתובות ט:) צגרה יום אחד ומתקדשה טמני' לה שלש' יום כאלמנה לחייב הארום צמוזמותיה [לכן] מפר לה נדריה, אצל לא מני' למימר כשהיא נערה דל"כ מיפעי' י"ב חדשי' כשאר הגעת זמן דהמי מפרשי' לה פ' אפי"פ (סו"ט, ר"ה א') [ומנן] ככל הגעת זמן דשאר נשים שיין] למימני יפה כח הבצל מכה האב אלא משום דלא פסקו ליה טיבי האי [בשאר נשים] דבעי תביעה ואחר התביעה דל"כ חדשי' יום נקט צנר דלאחר שלש' יום [גלו' צמיעין] היו הגעת זמן ומפר לה: ופרך' הא תנינא חדא וזבנא. פי' דין דהגעת [זמן] לקמן [צמוזמן] (עג): הצוגרת ששהתה [וינ'] ר' אליעזר [חומר] יפר, ולמי' לי' למימני דין [דצוגרת] כהגיע זמן, הכא ולקמן: חדא גופא קשי'. תלמודא מהדר לתרוי' הך מתני' דלקמן, וה"ל אמרת הצוגרת ששהתה י"ב חדש, תרמי, צוגרת למה לי י"ב חדש, צוגרת בשלש' יום סגי, ויה"פ, תרמי צממיה, צוגרת למי' לי' דתמן י"ב חדש, הא אפי' נערה, ועי' פרי' קוש' אחרינ' י"ב חדש לי"ל דנקט צוגרת, בשלש' יום סגי, דה' רב הונא פ' אפי"פ (כתובות ט:) צגרה יום אחד ומתקדשה טמני' [נה] שלש' יום, ומשני תני צוגרת וששהתה י"ב חדש, ואפי' נערי': מ"ט קשי', למי' לי' מתני' דהגיע זמן דצוגרת הא תנינא לקמן (עג). וא"ת הא איתומא רב הונא התם

(כתובות ט), וצוגרת נמי לריכ' י"ב חדש ומאי פריך, וי"ל דמני' התם צוגרת שפגרה י"ב חדש צנצרותה ומתקדשה טמני' לה שלש' יום כאלמנה (אין טמני' לה י"ב חדשי' אחר שמתקדשה כשהיא צוגרת), אחר ששהתה י"ב חדשי' משצגרה ומתקדשה קאמר מתני' אחר שלש' הבצל מפר, ומי' עדיפא ליה לאוקומי למתני' כשמתקדשה כשהיא צוגרת דליתא לריכה תביעה, דאלו נערה או נתקדשה כשהיא נערה בעי תביעה, ואחר התביעה טמני' לה י"ב חדש: ובשני' צוגרת קתני. כלו' ודאי מתני' דצוגרת דהכא עיקר דיפה כח בעל מכה אב, וצוגרת דלקמן משו' דבעי איפלוגי [וכו'] ואי בעי' אימא בגורת דווקא, הך דלקמן דווקא, והך דהכא אידי דנסיב רישא כשיפה כח אב נסיב [סיפא] יפה כח

ע:‏ ר"ן

מקיש הויה ראשונה לשניה. כלומר שדין שניה כדין ראשונה מה קודמי ראשונה אב מיפר לחודיה אף קודמי שניה נמי לאחר מימת הבצל אב מיפר לחודיה: אימא ה"מ צנדרים שלא נראו לארום.

דומיא דקודמי הויה ראשונה שלא נראו לארום כלל אצל צנדרים שנראו לארום כלומר ששמע אותם קודם שמת לעולם אימא לך דלא מני' מיפר: ומדריגין ליה צנדרים שלא נראו לארום מבצעוריה צית אביה נפקא. כיון דלא זכא צהן ארום כלל והיקשא לגדרים שגראו לארום אינטריין דאב לחודיה מיפר מיהו דוקא צגלא נתארסה אצל נתארסה הא תנינא לקמן (דף עב). כהדיא דלציה ובעלה האחרון מפירין נדריה משום דלא דמי לקודמי הויה ראשונה: היכי דמי. שהבצל מיפר צנדר: מכדי מיסה מוציאה מרשות אב. דכיון שמת פקע זכויה ולא מני' להורישו לצניו. ונפקא לן מדכתיב והתנחלתם אותם לצניכם ולא זכות צנומיכם לצניכם צפ' נערה שנתפתחה צנומיים לצניכם ארום צנעוריה צית אביה ולא אב. דכתיב(צ:) ובגרות מוציאה מרשות אב. אף צגרות לא נצרוקנה רשות לצעל. כיון דחל עליה רשות האבן מקמי צגרות דהא כשקדשה נערה הות: אלא שקדשה כשהיא צוגרת. ובעית למימר דכיון שאין עליה רשות אב כל שהגיע זמן שגמנו

לו חכמים לארום וארוסה לפרנס את עצמן כיון דמכאן ואילן בעל חייב צמוזמותיה כדאי' צפ' אפי"פ (סס ט). יפר: הא תנינא חדא זמנא. כהאי פירקא ותרמי למה לי. ומקמי דלסיק ליה לקושיא דייק צהן מתני' צתרייתא ומפרש לה למה לי שנים עשר חדש צגלשים סגי לה דרב הונא הכי ס"ל צפרק אפי"פ (סס) שלא פסקו חכמים לצוגרת אלא שלשים יום ומכאן ואילן הבצל חייב צמוזמותיה ונהי דרב הונא איתומא התם מיהו התם נמי מסקינן דכל שעצרו עליה י"ב חדש משצגרה אס נתקדשה לאחר מיכן אין לה אלא לי' יום ולא משכחת לה שיהי לה י"ב חדש אלא צנתקדשה ציום שהתחילה ליצגר ומש"ה מקשה היכי פסקין ומני צוגרת ששהתה שנים עשר חדש דצוגרת אין לה זמן קצוב שאי אפשר לפחות ממנו אלא שלשים יום אצל לא משכחת לה כל שקדשה כשהיא צוגרת ששהתה צריכה י"ב חדש אלא כשנתקדשה ציום ראשון לצגרותה ומשום האי אנפא דחיקא לא הוה ליה למתני צצוגרת י"ב חדש. ומפרקינן תני צוגרת וששהתה י"ב חדש כלומר צוגרת כדינה שזמנה צחסר ויתר דכתיבינא והנערה ששהתה זמן הקצוב לה דהיינו שנים עשר חדש הואיל ובעלה חייב צמוזמותיה יפר: מכל מקום קשיא. תרמי צוגרת למה לי: איבעיים אימא. צוגרת דהכא דוקא והאי דקתני לה התם משום דבעי אפלוגי ר"א ורצנן ומש"ה הדר ותנא לה לאשמועינן דלאו דברי הכל היא. וקשה צעניי לישנא דגמרא דקאמר צוגרת דהכא דוקא דלדרכה משנה צתרייתא דוקא ולגופה אינטריין לאשמועינן דלא נסמוך אסתמא קמא דהויא ליה סתם ואח"כ מתלוותא וי"ל די צאמר צוגרת דהכא דוקא לאו דוקא אלא לומר מתני' צתרייתא צתר

קמייתא גרידא דלא אחזיל צה תנא לאשמועינן דינא דצוגרת אלא כהאי אסתמא קמא דלאו דברי הכל היא: ואיבעיים אימא צוגרים דהסם דוקא. אין תורת סתם עליה אלא אידי דנסיב רישא צו

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

רש"י

מקיש קודמי הויה שניה. כלומר א) שמת ארום ראשון וראויה להתקדש לאחר: לקודמי הויה ראשונה. שלא נתארסה לעולם והיא יושבת נערה צצית אביה מה קודמי כו': הני מילי. דאב מיפר צקודמי הויה שניה צנדרים שלא נראו לארום ראשון וי' אי לא שמע להו הבצל קודם שימות דהיינו דומיא דקודם הויה ראשונה: אצל צנדרים שגראו לארום. ששמע צהן קודם שימות ולא הספיק להפר אין האב מיפר עד שמתחור ותתארס שיפירו הו' ואחרון: וא"א דצנדרים שגראו לארום. לא מני' מיפר לחודיה למה לי למיכתצ ואס היו מיהא לאקושי הוויות להדדי: מבצעוריה נפקא. דמשמע כל כמה דיתצא צצית אביה מני' מיפר לה אלא מדקא מקיש הוויות להדדי ש"מ דומיא דקודם הויה ראשונה קאמר דמני' מיפר לחודיה א) צנדרים שלא נראו לארום דומיא דהויה ראשונה. פי' אחר אצל צנדרים שגראו לארום לא מני' מיפר אי ליכא ארום אחרון הו לא מניית אמרת דלהכי

אמי היקשא לרצות נדרים שלא נראו לארום דהא מקרא אחרינו שמעין ליה מבצעוריה נפקא דאמרר' כל שצח נעוריה לצציה שהאב זכאי צהפרת נדריה והלכך כי אמא ואס היו מיהא לאס לגדרים שגראו לארום הו'א דלאתא: היכי דמי. דבעל מיפר צצגרת: אי נימא שקדשה כשהיא נערה וצגרה. לאחר שנתארסה: מכדי מיסה מוציאה מרשות אב. שכולה לקדש את עצמה אפי"פ שהיא נערה: ובגרות מוציאה מרשות אב. דכיון שצגרה אין לצציה רשות צה לא לקדשה ולא למוכרה: מה צמיסת האב לא נצרוקנה כו': אלא כשקדשה כשהיא צוגרת. וקמני שאין האב מיפר אלא הבצל: הא תנינא חדא זימנא. צהך פירקין גופיה: צוגרת ששהתה י"ב חדש. משנתארסה ר' אליעזר אומר הואיל ובעלה חייב צמוזמותיה יפר דכמאן שנכנסה צרשותו דמי. ואמרין עלה הא גופא קשיא אמרת הצוגרת ששהתה י"ב חדש והלא דין שלה לי' יום דהכי תנן צצמכת כתובות (דף ט.) צומנין צצתולה שנים עשר חדש לפרנס עצמה לקנות מלצושים ותכשטיין לזיוך נישואין משתצעה הבצל להינשא ולא למנה ולצוגרת לי' יום דצוגרת אית לה מלצושין ותכשטיין והכי נמי לאלמנה ואית להו רווחא טובא צגלשים יום וכו'ולא אס הגיע זמן כו' אלמא דצוגרת לא צעין י"ב חדש: פני צוגרת וכו'. האי כי דיניה והאי כי דיניה יפר ומתני' דקמני שהבצל מיפר צצגרת לאחר שלשים יום שצצעה לפרנס את עצמה הו' דקאמר: מ"מ קשיא. דתרי זימני למה לי למימני דהבצל מיפר צצגרת: איבעיים אימא צו דוקא. דהך רישא דמתני' ^(א) קתני דהבצל מיפר דוקא קתני לה וצוגרת וששהתה גררא נסבא משום איפלוגי ר"א ורצנן: ואיבעיים אימא צוגרים. דקתני צסיפא צפלוגמא דר"א ורצנן הוי דוקא והא דקתני שהבצל מיפר לאו דוקא: אלא אידי דנסיב רישא צוה יפה כח האב ^(א) אינטריין לה למימני נסיב סיפא צוה יפה כח הבצל: מתני'

אימיא דקדשה כשהיא נערה ובגרה. וכיון דפקע כח האב מיפר הארום לצדו: ביתה מוציאה מרשות אב. דאין אדם מוריש זכות צתו לצט: אלא שקדשה כשהיא צוגרת ואח"כ הגיע זמן, אפי"פ שלא נכנסה לרשותו: הא צבי תנינא דפלוגמא דר"א ורצנן היא ואמאי אינטריין למתנייה צרישא כיון דמני צתר הכי פלוגמתייהו: הא גופא קשיא. מהדר לתרוי' צמתינן והדר צומיבי מינה אמרת הצוגרת וששהתה י"ב חדש ששמע ליה פי' דצמתינן הכי הצוגרת וקטנה ששהתה וכל אחת מהן שהתה י"ב חדש דעי' י"ב חדש קאי נמי אצוגרת דאס לא כן לא פי' שיעור שהייתה ולאחר לא מניית למימר דלא גריעא מאלמנה דבעיא לי' יום ופרטינן צוגרת שנתקדשה למה לה י"ב חדש משנתקדשה ולא צעי לתציה דמתני לה רב הונא צפרק אף על פי הצוגרת ששהתה לי' יום וקטנה ששהתה י"ב חדש משום דרב הונא איתומא התם הלכך מצעי ליה לפרש י"ב חדש אצוגרת קאי: ובשני' תני צוגרת ששהתה י"ב חדש. ומתני' חדא קמני ולא וששהתה צוגרת תנינא ומשני דרישא דוקא ולא קמני סיפא אלא לאשמועינן פלוגמא דרצנן אי"נ סיפא דוקא ורישא אצב גררא נסבא:

מסורת הש"ס

א) לקמן עג: כתובות ט:
ב) נשי' מוספות כתובות ט:
ד"ה מיתבאל, א) וניקבל כה, ד) צצמדבר לן,

הגהות הב"ח
א) גב' ואימא הי"מ:
ב) שם מיתה מוציאה
ג) מרשות אב וצגרות מוציאה:
א) רש"י ד"ה מקיש וכו' כלומר כשמת ארום הראשון:
ד) ד"ה הני מילי וכו' ראשון שלא שמע כ"ל ומיפת אי מנקט:
ה) ד"ה מבצעוריה וכו' מיפר לחודיה אפילו צנדרים שגראו לארום ראשון אחר צנדרים שלא נראו וכו' דהויה ראשונה אצל צנדרים כ"ל ומיפת פי' אחר מנקט:
ו) ד"ה איבעית אמא צו וכו' דקתני דהבצל וכו' וששהתה אצב גררא:
ז) ד"ה אלא וכו' דאיצטריך:

מוסף רש"י

שלא נראו לארום. שצגרה מתה הארום ולא שמע זמת שגפר האב לחודיה, אבל נדרים שגראו. שצגרה מתה הארום והפר זמת ואחר כך שמע האב, מו לא מני' מיפר אב לחודיה עד שמתארס ואביה ובעלה מפירין נדריה (ראש"ח בשם). מבצעוריה בית אביה נפקא. דכל זמן שאי צנעוריה שייכת צתר אביה, ולמה לי לאקושי ההויות להדדי, אלא ש"מ דאפילו נראו לארום אב מיפר לחודיה (טו).

פירוש הרא"ש

מקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה. אב מיפר לחודיה דכתיב ואקדש אסר צצית אביה והניא אביה אותה: אף קודם הויה שניה. אחר מימת הארום צנדרים שלא נראו לאריום. שלא שמעם הארום ולא נראו להפר: מבצעוריה בית אביה נפקא. דמשמע כל ימי נעוריה היא צגרות אביה כל זמן שאין רשות אחר שולט עליה ולכל הפחות צנדרים שלא נראו לארום וכו' אינטריין ואס היו מיהא אף לגדרים שגראו לארום: היכי דמי. שהבצל מיפר צנדר דמשמע ליה דאיירי קודם שמתנן לרשותו: מוציאה מרשות אב. דאין אדם מוריש זכות צתו לצט: אלא שקדשה כשהיא צוגרת ואח"כ הגיע זמן, אפי"פ שלא נכנסה לרשותו: הא צבי תנינא דפלוגמא דר"א ורצנן היא ואמאי אינטריין למתנייה צרישא כיון דמני צתר הכי פלוגמתייהו: הא גופא קשיא. מהדר לתרוי' צמתינן והדר צומיבי מינה אמרת הצוגרת וששהתה י"ב חדש ששמע ליה פי' דצמתינן הכי הצוגרת וקטנה ששהתה וכל אחת מהן שהתה י"ב חדש דעי' י"ב חדש קאי נמי אצוגרת דאס לא כן לא פי' שיעור שהייתה ולאחר לא מניית למימר דלא גריעא מאלמנה דבעיא לי' יום ופרטינן צוגרת שנתקדשה למה לה י"ב חדש משנתקדשה ולא צעי לתציה דמתני לה רב הונא צפרק אף על פי הצוגרת ששהתה לי' יום וקטנה ששהתה י"ב חדש משום דרב הונא איתומא התם הלכך מצעי ליה לפרש י"ב חדש אצוגרת קאי: ובשני' תני צוגרת ששהתה י"ב חדש. ומתני' חדא קמני ולא וששהתה צוגרת תנינא ומשני דרישא דוקא ולא קמני סיפא אלא לאשמועינן פלוגמא דרצנן אי"נ סיפא דוקא ורישא אצב גררא נסבא:

צווי' וי"פ צוגרת ששהתה י"ב חדש צנצרותה ואלמנה שנתקדשה לכל אחת מהן טמנין שלשים יום ומכל מקום קשה דצוגרת תנינא ומשני דרישא דוקא ולא קמני סיפא אלא לאשמועינן פלוגמא דרצנן אי"נ סיפא דוקא ורישא אצב גררא נסבא: